



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número: RESOL-2025-114-APN-SIYC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 25 de Abril de 2025

Referencia: EX-2024-123543476-APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-123543476-APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma DEAL S.A. por parte de la firma GRUPO ST S.A.

Que la operación se implementa a través de la compra del CIENTO POR CIENTO (100%) de las acciones de la firma DEAL S.A.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el día 4 de noviembre de 2024, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó con fecha 11 de noviembre de 2024 en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inciso c), de la citada ley.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles — monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000), lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que el 13 de diciembre de 2024, la citada Comisión Nacional solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, organismo autárquico la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley N° 27.442.

Que el día 9 de enero de 2025, el organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.

Que, en virtud de las actividades realizadas por las partes, se presentan relaciones económicas de tipo horizontal respecto de los servicios de agente de liquidación y compensación.

Que la participación conjunta de las empresas involucradas en el año 2023 como agentes de liquidación y compensación fue del DOS COMA CERO TRES POR CIENTO (2,03%) (renta fija) y CERO COMA DIECINUEVE POR CIENTO (0,19%) (renta variable).

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

Que en el contrato de compraventa de acciones se observa en la sección “V. Obligaciones posteriores al cierre”, la cláusula 5.1. (ii) donde los vendedores se obligan, por el plazo de DOS (2) AÑOS desde el cierre de la operación, a no contratar como empleados a personas que a la fecha de cierre sean empleados o funcionarios de nivel gerencial y de dirección de la sociedad objeto.

Que, asimismo, se observa la cláusula “5.2. Periodo de Restricción” donde TRES (3) de los vendedores se obligan, por el plazo de DOS (2) AÑOS desde el cierre de la operación, a no competir en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA con las actividades que realiza la sociedad objeto.

Que se trata de cláusulas que implican no captación de empleados relevantes para el desarrollo y conducción de negocio como así también no competencia con la actividad comercial desarrollada por la firma DEAL S.A., cuya restricción opera solo respecto de las actividades y los negocios que una parte de los vendedores efectuaban a través del objeto previo a la operación, dentro del territorio nacional, y por un plazo de dos años desde el cierre de la transacción.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, en las condiciones y términos reseñados.

Que atento a ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 8 de abril de 2025, correspondiente a la “CONC. 2003”, en el cual aconseja al señor Secretario de Industria y Comercio a autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma DEAL S.A. por parte del GRUPO ST S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Decreto N°480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre DEAL S.A. por parte de GRUPO ST S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a publicar el Dictamen de fecha 8 de abril de 2025 correspondiente a la “CONC. 2003”, identificado como, IF-2025-36501408-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial de dicho.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by MARZORATI Esteban
Date: 2025.04.25 13:03:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Esteban Marzorati
Secretario
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2024-123543476-APN-DR#CNDC, caratulado: "GRUPO ST S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre DEAL S.A. ("DSA") por parte de GRUPO ST S.A. ("GST").
2. La operación se implementa a través de la compra del 100% de las acciones de DSA.
3. GST es una sociedad dedicada a las actividades de inversión. En Argentina está presente en el mercado de seguros, servicios financieros, telemarketing, servicios inmobiliarios y exploración, explotación y venta de hidrocarburos.
4. DSA es una sociedad de bolsa que brinda asesoramiento a empresas en el mercado de capitales local e internacional. Se encuentra autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) como *Agente de Liquidación y Compensación* y *Agente de Negociación Propio* (ALyC), y como *Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión* (ACDI).
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 4 de noviembre de 2024, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 11 de noviembre de 2024.

II ENCUADRE JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 11 de noviembre de 2024, GST presentó el Formulario F0 para su análisis. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
7. La transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. (c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles — monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*". El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

9. La parte notificante informó al momento de presentar la operación para su análisis que —en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 4º, inciso I), de la Disposición CNDC 62/2023 (publicada en el B.O. 28/08/2023)—, el 8 de noviembre de 2024 solicitó a la CNV que emitiera opinión fundada en términos del artículo 17 de la Ley 27.442, encontrándose pendiente su respuesta, a cuyo fin acompañó copia de la solicitud.²
10. El 25 de noviembre de 2024, luego de analizar la documentación acompañada, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a los notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaba a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado en la misma fecha.
11. El 11 de diciembre de 2024, la parte notificante indicó que la CNV informó que únicamente respondería el pedido de opinión fundada en los términos del artículo 17 de la Ley 27.442 a requerimiento de esta CNDC.
12. El 13 de diciembre de 2024, mediante NO-2024-136930287-APN-DNCE#CNDC y en virtud de lo estipulado en el artículo 17º de la Ley 27.442, se solicitó a la CNV la intervención que le compete respecto de la operación de concentración económica notificada.
13. El 13 de diciembre de 2024, esta CNDC solicitó a la CNV la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El 9 de enero de 2025, el organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.
14. El 3 de enero de 2025, en atención al estado de las actuaciones y conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 9.1 de la Resolución 905/2023 (B.O. 18-05-2023), la CNDC requirió a GST que presente el Formulario F1 (Formulario F0+F1 TAD).
15. El 13 de febrero de 2025, la parte notificante realizó una presentación cumpliendo con la totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el Formulario F0+F1.
16. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442, comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada en el párrafo anterior.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación y empresas involucradas

17. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo de DSA por parte de GST.
18. A continuación, se presentan las empresas involucradas y la actividad económica que desarrollan en el país:

² Agregada a las actuaciones como Anexo 3.c) mediante IF-2024-123564693-APN-DTD#JGM en el orden 33.

Tabla 1| Comparación de las actividades de las empresas involucrados en la República Argentina

Empresas	Actividad
Objeto de la operación	
DSA	Asesoramiento corporativo en: • administración de patrimonios (<i>asset management</i>); • <i>brokerage</i>: colocaciones de ARS / USD como cauciones, cheques y letras, títulos públicos soberanos y provinciales, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, acciones, derivados financieros (ROFEX), acciones externas (CEDEAR), compra/venta de Dólares Bolsa; y • financiamiento: originación, emisión y colocación de pagarés bursátiles y mutuos dollar linked, con y sin garantía, emisión primaria y negociación de cheques de pago diferido (con y sin garantía) y financiamiento de Pymes vía Sociedades de Garantía Recíproca. Se encuentra autorizada por la CNV como <i>Agente de Liquidación y Compensación</i> y <i>Agente de Negociación Propio</i> (ALyC), y como <i>Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión</i> (ACyDI).
Grupo Comprador	
BST	Brinda soluciones financieras de banca empresas, mercado de capitales, comercio exterior e inversiones. Entre las clasificaciones de la CNV, se encuentra inscrita en la categoría de <i>Agente de Liquidación y Compensación</i> y <i>Agente de Negociación – Integral</i> (ALyC).

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

19. En virtud de las actividades realizadas por las partes, se presentan relaciones económicas de tipo horizontal respecto de los servicios de agente de liquidación y compensación (“ALyC”)^{3/4}.

³ Considerando el criterio de evaluación por instrumento financiero que surge del antecedente de esta CNDC, en el marco de las actuaciones caratuladas “GRUPO SUPERVIELLE S.A., ARTRUTX INVESTMENTS S.L., LUIS ERNESTO GARRETON Y FACUNDO GARRETON S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442” (CONC 1640) EX-2018-26025815- -APN-DGD#MP (<http://cndc.produccion.gob.ar/node/2555>).

III.2. Efectos económicos de la operación

III.2.1. Servicios de *Agente de Liquidación y Compensación* (“ALyC”)

20. A continuación, se exhiben los volúmenes operados por las empresas involucradas como agentes de liquidación y compensación en instrumentos financieros de renta fija y variable.

**Tabla 2| Participación de las empresas involucradas en los servicios de ALyC.
Año 2023. En pesos argentinos**

Empresa	Renta Fija		Renta Variable	
	Volumen operado (ARS)	%	Volumen operado (ARS)	%
BST	3.783.072.538.114	2,0%	157.654.849	0,002%
DSA	128.295.771.077	0,1%	12.804.672.599	0,2%
% conjunta	3.911.368.309.190,60	2,03%	12.962.327.447,75	0,19%
Total	192.688.960.906.292	100%	6.737.132.403.930	100%

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes de Bolsas y Mercados Argentinos.

21. Como se desprende de la tabla precedente, la participación conjunta de las empresas involucradas en el año 2023 como agentes de liquidación y compensación fue del 2,03% (renta fija) y 0,19% (renta variable).
22. Por lo expuesto, esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

23. En el contrato de compraventa de acciones se observa en la sección “*V. Obligaciones posteriores al cierre*”, la cláusula 5.1.(ii) donde los vendedores se obligan, por el plazo de DOS (2) AÑOS desde el cierre de la operación, a no contratar como empleados a personas que a la fecha de cierre sean empleados o funcionarios de nivel gerencial y de dirección de la sociedad objeto.
24. Asimismo, se observa la cláusula “5.2. *Periodo de Restricción*” donde tres (3) de los vendedores se obligan, por el plazo de DOS (2) AÑOS desde el cierre de la operación, a no competir en el territorio de la Argentina con las actividades que realiza la sociedad objeto.
25. Se trata de cláusulas que implican no captación de empleados relevantes para el desarrollo y conducción de negocio como así también no competencia con la actividad comercial desarrollada por DSA, cuya restricción opera solo respecto de las actividades y los negocios que una parte de los vendedores efectuaban a través del objeto previo a la operación, dentro del territorio nacional, y por un plazo de dos años desde el cierre de la transacción.

⁴ En lo que respecta a los agentes autorizados a operar con fondos comunes de inversión, cabe aclarar que si bien el grupo comprador, a través de la empresa MEGA QM y DFS realizan intermediación con dichos instrumentos, la primera actúa como *Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva* (“AAPIC”), mientras que la segunda lo hace como *Agente de Colocación y Distribución Integral de FCI* (“ACyDI”), por lo que no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal.

26. Según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, en las condiciones y términos reseñados.

IV CONCLUSIONES

27. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
28. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre DEAL S.A. por parte de GRUPO ST S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442.
29. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2025-36501408-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 8 de Abril de 2025

Referencia: CONC 2003 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2025.04.08 13:45:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Bogo
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.04.08 14:03:58 -03:00

Maria Paula Molina
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.04.08 14:15:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.04.08 14:44:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia